

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2961/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายรัฐไท พร้อมอาษา

จำเลย

นายอดิศักดิ์ วชิระสัมพันธ์ ทนายผู้เสีย

หาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ชำระเงินตามฟ้อง ให้แก่โจทก์ร่วมและโจทก์ร่วมได้รับเงินตามฟ้องจากจำเลยแล้วจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป อีกทั้งคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ โจทก์ร่วม (ที่ถูกผู้เสียหาย) จึงขอถอนฟ้อง และขอให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ส่วนจำเลยแถลงไม่คัดค้านไว้ท้ายคำร้อง (อันดับ 130) ระหว่างพิจารณา นายประเวศรัชวิชัย ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลชั้นต้นในสำนวน (อันดับ 42) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3,4 ให้จำคุก 6 เดือน ส่วนคำขอให้นับโทษต่อให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 103) จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 106) ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นแล้วคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา ผู้เสียหายยื่นคำร้องนี้(อันดับ 130) ศาลชั้นต้นนัดพร้อมโจทก์และผู้เสียหายมาศาลผู้เสียหายแถลงว่าประสงค์ขอถอนคำร้องทุกข้อ (อันดับ 133,137)

คำสั่ง คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอน
คำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย
คดีเสียจากสารบบความ

คำสั่ง คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอน
คำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย
คดีเสียจากสารบบความ

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาคพันธุ์-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>